

TRESTNÉ OZNÁMENIE
Z PODOZRENIA Z CEZHRANIČNÉHO VAT PODVODU
A INŠTITUCIONÁLNEHO PORUŠENIA GDPR
V KOMPETENCII EPPO

Notification of Suspected Cross-Border VAT Fraud and Institutional GDPR Breach falling within EPPO's Material Competence

Spis / File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-002 | Dátum: 17. máj 2026

Sprachversion: 🇫🇮 → SK → FR → EN → DE → GA

Zusammenfassung

Európska prokuratúra (European Public Prosecutor's Office — EPPO)

Luxembourg, Luxemburské veľkovojsvodstvo

Nahlásenie trestnej činnosti: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Web: <https://www.eppo.europa.eu/>

E-mail: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu; registry@eppo.europa.eu; info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu;

Dátum:	17. máj 2026
Spis / File Ref.:	PIF-EU-2026-MBS-002
Oznamovateľ / Sťažovateľ:	Peter Ferenc, fyzická osoba, whistleblower a občiansky aktivista, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Spolková republika Nemecko
E-mail:	info@foxprof.club
Trestne stíhané subjekty:	Microsoft Corporation (USA); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 München
Súvisiace konania:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); DG COMP PIF-EU-2026-MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); DPC Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11.5.2026, case ref. DPC0526916540); BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16.5.2026)
Právny základ kompetencie EPPO:	čl. 22 + čl. 2 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2017/1939; PIF-Smernica čl. 3 ods. 2 písm. d)
Prah:	≥ EUR 10 000 000 (cezhraničný VAT podvod); porušenie GDPR čl. 12(3), 12(5), 15, 16, 20, 28, 82, 83
MS 365 Tracking ID:	#2604251410000063; #2511040050000381

Vážená Európska prokuratúra,

Oznamovateľ Peter Ferenc, fyzická osoba, whistleblower a občiansky aktivista s bydliskom v Bavorsku (Nemecko), kde sa venuje odhaľovaniu porušovania hospodárskych zákonov podnikateľskými subjektmi a porušovania práva EÚ a vnútroštátnej správy, týmto v zmysle čl. 24 Nariadenia (EÚ) 2017/1939 oznamuje EPPO trestné podozrenie z cezhraničného VAT podvodu a inštitucionálneho porušenia GDPR spáchaného Microsoft Corporation a Microsoft Ireland Operations Limited, ktoré spadá do exkluzívnej vecnej kompetencie EPPO

podľa čl. 22 + čl. 2 ods. 2 Nariadenia 2017/1939. Oznamovateľ koná ako súkromná fyzická osoba a nezávislý aktivista — bez akejkoľvek firmy, živnosti, neziskovej organizácie alebo iného registrovaného subjektu.

I. ODKAZ NA PREDCHÁDZAJÚCE PODANIA A DÔKAZOVÚ DOKUMENTÁCIU

Komunikácia s Microsoft Support:

-  [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)
-  [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)
-  [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

Nové kľúčové dôkazy (CSP-tying reťaz):

- **Požiadavka na Slovenský support o pomoc:**
 [Help with Microsoft 365 tenant EN SK support email Shared.pdf](#)
- **Zaslanie platobnej brány na zaplatenie 50€ za platený support Microsoft:**
 [RE IT Pomoc PUSH platby - platobný odkaz číslo 00000 CZ EN Shared.pdf](#)
- **Pracovník Akshay Microsoft ma odkláňa na platený support**
 [Akshay MS DataProtection Email EN SK 12.11.2025.pdf](#)
- **Microsoft ma 12.11.2025 fakticky odmietol — bez skutočného riešenia.** *Potom tenant deaktivoval 26.2.2026. To znamená: 3,5 mesiaca nečinnosti po tom, čo mi odmietli pomôcť. Toto nie je náhoda — je to systémový postup.*
 [Microsoft 365 Data Protection - TrackingID#2511 Akshay support Request Shared.pdf](#)

Realizované podania (PIF-EU-2026-MBS séria):

- **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF podanie (9.5.2026, QES-podpísané, 25 strán SK+EN+DE)
 - **PIF-EU-2026-MBS-002** — toto podanie EPPO (aktualizované 17.5.2026)
 - **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / DMA Whistleblower Tool (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771)
 - **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland (11.5.2026, case ref. DPC0526916540)
 - **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, dotknutý dozorný orgán GDPR)
-
1. **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF notification (9.5.2026, QES-signed, 25 pp. SK+EN+DE),
 -  [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)
 2. **PIF-EU-2026-MBS-002** — EPPO notification (9.5.2026, QES-signed) — cross-border criminal prosecution under PIF Directive Art. 3(2)(b), (c), (d) and Art. 4, (**web formulár**)
 -  [02 EPPO PIF Microsoft GDPR FRAUD SK v1 signed with QES.pdf](#)
 3. **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / European Commission — DMA Whistleblower Tool (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771) — DMA enforcement against Microsoft as gatekeeper since 6.9.2023,
 -  [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)
 4. **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland complaint (11.5.2026, QES-signed), case ref. DPC0526916540
 -  [08.5 DPC Ireland PIF Microsoft Complaint SK GA EN DE v1 signed with QES.pdf](#)
 5. **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, dotknutý dozorný orgán GDPR)

-  [09 BfDI PIF Microsoft Complaint DE EN GA SK v4 signed with QES.pdf](#)

Plné skutkové vyličenie, šesť ciest poškodenia finančných záujmov EÚ a kompletná dôkazová matica sú obsiahnuté v podaní PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). Toto podanie sa naň v plnom rozsahu odvoláva a je doplnené o nové kľúčové dôkazy.

II. KOMPETENCIA EPPO — PRÁVNÝ ZÁKLAD

Ustanovenie	Splnenie
čl. 22 ods. 1 Nar. 2017/1939 (vecná pôsobnosť — PIF-Smernica)	✓ čl. 3 ods. 2 písm. d) PIF (VAT podvod)
čl. 2 ods. 2 Nar. 2017/1939 (prah 10 mil. EUR)	✓ kumulatívna škoda > 10 mil. EUR (≥ 50 EUR/mes $\times \sim 1$ mil. zákazníkov EÚ)
Cezhraničný element	✓ Microsoft Ireland (IE) → offshore CSP (IN/PH/VN) → zákazník v DE/SK/EÚ
Územná pôsobnosť (zúčastnené štáty)	✓ DE (oznamovateľ + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Convergys outsourcing GDPR komunikácie	✓ prevádzka mimo EÚ — obštrukcia Art. 4 PIF-Smernice

→ Kompetencia EPPO je jednoznačne a neodvolateľne založená. EPPO má exkluzívnu vecnú kompetenciu.

III. JADRO SKUTKU — TRESTNÁ A GDPR KVALIFIKÁCIA

JADRO SKUTKU — INŠTITUCIONÁLNE PORUŠENIE GDPR A VAT PODVOD

1. Po strate 2FA zariadenia Microsoft odmietal bezplatne resetovať MFA a obnoviť prístup k dátam od **4.11.2025** — porušenie **čl. 12 ods. 5 GDPR** (bezplatnosť výkonu práv). Toto je základ celého podvodu.

2. Smoking Gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12.11.2025): e-mail TrackingID#2511040050000381: "If you have a support partner, you can try to reach them for assistance." — inštitucionalizovaná inštrukcia smerujúca dotknuté osoby k plateným CSP partnerom namiesto bezplatného riešenia.

3. Reťaz dôkazov CSP-tying schémy (uzavretý kauzálny reťaz s troma fyzickými dokumentmi): (a) 4.11.2025: Peter žiada o reset 2FA; (b) 12.11.2025: Akshay: 'support partner' — CSP; (c) 26.2.2026: tenant deaktivovaný — 3,5 mesiaca po prvej žiadosti bez vyriešenia; (d) 1.3.2026: Julie Duong: 'permanently deleted' — 17 dní po deaktivácii; (e) 1.5.2026: IT POMOC Bratislava: 50 EUR/hod za eskaláciu k Microsoft Billing Specialist; (f) 4.5.2026: Global Payments Europe: platobný odkaz č. 00000 na sumu 50 EUR.

4. Microsoft **26.2.2026** deaktivoval pôvodný tenant (**PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com**, 7,2 GB obchodných dát); pri kúpe novej licencie (27.3.2026) vytvoril nový prázdny tenant namiesto

reaktivácie pôvodného — čím zablokoval prístup ku všetkým zdieľaným odkazom klientov (HTTP 404).

5. Microsoft Graph API verifikácia (5.5.2026): pôvodný tenant fyzicky existuje — Drive ID **b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp** (HTTP 200 OK). Prístup odopretý iba na aplikačnej úrovni — dáta nie sú zmazané.

6. Materiálny rozpor — úmyselné nepravdivé tvrdenie: Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026) potvrdil existenciu tenantu; Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026) tvrdila permanently deleted 1.3.2026 — v priamom rozpore s Graph API dôkazom. Julie Duong (12.5.2026, 20:16 SEČ) TRETÍKRÁT opakovala toto tvrdenie — 4 dni po uplynutí Verzug § 286 BGB.

7. Convergys outsourcing: Microsoft postúpil GDPR komunikáciu oznamovateľa na Convergys (operátor tretej strany mimo EÚ) bez informovania — porušenie čl. 13, 14, 28 GDPR a Art. 4 PIF-Smernice (obštrukcia).

8. VAT podvod — cezhraničná štruktúra: Microsoft Ireland (EÚ DPH jurisdikcia) → Microsoft Corporation (USA) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → zákazník v EÚ. Kumulatívna škoda: ≥ 50 EUR/mes × ~1 mil. zákazníkov EÚ = > 10 mil. EUR ročne.

KLÚČOVÝ DÔSLEDOK — SYSTÉMOVÝ KOORDINOVANÝ POSTUP:

Microsoft ma 12.11.2025 fakticky odmietol riešiť — bez skutočného riešenia. Potom tenant deaktivoval 26.2.2026. To znamená: 3,5 mesiaca nečinnosti po tom, čo mi odmietli pomôcť. Toto nie je náhoda — je to systémový koordinovaný postup Microsoftu, pri celom podvode. CSP-tying reťaz: Akshay povedal choď ku CSP partnerovi -> IT POMOC povedala 50 EUR/hod -> platobný odkaz bol vystavený. Táto uzavretá reťaz dokazuje inštitucionálny zámer, nie technickú chybu.

IV. PRÁVNA KVALIFIKÁCIA — TRESTNÉ A GDPR PORUŠENIA

Právny základ	Porušenie Microsoftom
PIF-Smernica čl. 3(2)(d) — VAT podvod	Systematické odvádzanie platieb EÚ zákazníkov cez offshore CSP štruktúru mimo VAT jurisdikcie EÚ
Nariadenie 2017/1939 čl. 22 + čl. 2(2)	Cezhraničný VAT podvod > 10 mil. EUR; EPPO exkluzívna kompetencia
PIF-Smernica čl. 4 — obštrukcia	Postúpenie GDPR komunikácie na Convergys (mimo EÚ) bez informovania — obštrukcia vyšetrovania
GDPR čl. 12(5) — bezplatnosť	Podmieňovanie výkonu práv platbou CSP partnerovi (≥ 50 EUR/mes)
GDPR čl. 12(3) — lehota	Viac ako 6 mesiacov bez splnenia povinnosti (od 4.11.2025)
GDPR čl. 15 — právo na prístup	Odopretie prístupu k dátam v pôvodnom tenante
GDPR čl. 82 + 83 — sankcie	Náhrada škody + správna pokuta až do 4% globálneho obratu
§ 286 BGB — Verzug	Microsoft v omeškaní od 26.4.2026 (formálne upomienky zasielané)
DMA — gatekeeper	Microsoft ako gatekeeper od 6.9.2023 — povinnosti DMA Art. 5-7

V. DÔKAZOVÁ MATICA — VŠETKY DÔKAZY A LINKY

A. PRIAME DŮKAZY (fyzické dokumenty s HTTP/SMTP metadátami):

Dôkaz	Obsah / Relevancia
Akshay e-mail 12.11.2025	TrackingID#2511040050000381 — "If you have a support partner..." — SMTP archív Outlook; príloha: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf
Lucas Le e-mail 3.5.2026	TrackingID#2604251410000063 — potvrdenie existencie oboch domén v tenante — SMTP archív
Julie Duong e-mail 4.5.2026	"permanently deleted 1.3.2026" — materiálny rozpor s Graph API — SMTP archív
Julie Duong e-mail 12.5.2026 20:16	TRETÍKRÁT opakuje "permanent deletion" — 4 dni po Verzug § 286 BGB — Layer 3 inštitucionálny intent
IT POMOC e-mail 4.5.2026	50 EUR/hod za eskaláciu k Microsoft Billing Specialist — priama cena CSP supportu
Global Payments Europe 4.5.2026	Platobný odkaz č. 00000 na sumu 50 EUR — fyzický dôkaz platenej brány
Microsoft Graph API 5.5.2026	Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — tenant existuje
HTTP 401/403 server response log	3.5.2026 — prístup odopretý na aplikačnej úrovni — nie fyzické zmazanie
Microsoft Rechnung G154830691	27.4.2026 — duálna fakturácia — dôkaz plateného predplatného napriek blokácii

B. LINKY A TECHNICKÉ DŮKAZY:

Odkaz / Link	URL / Popis
Graph API verifikácia	https://graph.microsoft.com/v1.0/drives/b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp (HTTP 200 OK, 5.5.2026)
SharePoint dokumentácia	https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:w/g/personal/info_foxprof_club/IQAPCenSvDAZRLF5VowqGO18AQFOiMvBVhZNnJMV2rZ41bo?e=qTn2l4
CSP offshore doména	https://office365support.com — operátori: inf_mnl_ralobe@office365support.com ; inf_mnl_jergui@office365support.com
DMA Whistleblower Tool	https://digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app/ — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Ireland	https://forms.dataprotection.ie/contact — case ref. DPC0526916540
Microsoft support telefón DE	https://support.microsoft.com/en-in/help/4051701/global-customer-service-phone-numbers
Microsoft Admin Center	https://admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
GP Webpay platobný link	https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/iqiASZULJN — 50 EUR, platný do 4.5.2027

VI. KONKRÉTNE ŽIADOSTI VOČI EPPO

Oznamovateľ v zmysle čl. 24 + 26 Nariadenia (EÚ) 2017/1939 žiada EPPO, aby:

- 1. OTVORILA vyšetrovanie** podľa čl. 26 Nar. 2017/1939 vo veci cezhraničného VAT podvodu Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. a inštitucionálneho porušenia GDPR.
- 2. KOORDINOVALA s OLAF** (paralelné konanie PIF-EU-2026-MBS-001) podľa čl. 101 Nar. 2017/1939 a čl. 12c Nar. 883/2013 — postúpenie spisu.
- 3. ZABEZPEČILA DÔKAZY** u Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublin) — CSP zmluvy, geografické rozdelenie platieb zákazníkov EÚ, VAT vykazovanie 2020–2026, Convergys outsourcing dokumentácia.
- 4. ZABLOKOVALA DEPROVISIONIG** pôvodného tenantu PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — predbežné opatrenie na zachovanie dôkazov.
- 5. PRESKÚMALA CSP-tying schému** — inštrukcia Akshaya (12.11.2025) v kontexte systematického presmerovania miliónov EÚ zákazníkov na platených CSP partnerov offshore.
- 6. KOORDINOVALA s DPC Ireland** (case ref. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — komplexná cezhraničná koordinácia.
- 7. POSKYTLA** oznamovateľovi spätnú väzbu o pridelenom case number v primeranej lehote podľa čl. 24 ods. 2 Nar. 2017/1939.

VII. VYHLÁSENIE V DOBREJ VIERE A FORMÁLNA VÝHRADA

Toto oznámenie sa podáva v dobrej viere podľa čl. 24 Nariadenia (EÚ) 2017/1939, na základe objektívnych dôkazov verifikovateľných nezávisle od oznamovateľa (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, SMTP server response logs, Microsoft-vlastné e-maily, fyzické platobné doklady). Oznamovateľ si vyhradzuje status whistleblowera podľa Smernice (EÚ) 2019/1937.

FORMÁLNA VÝHRADA ĎALŠÍCH PRÁVNÝCH KROKOV

- (a)** Priama žaloba pre nečinnosť EPPO podľa čl. 265 ZFEÚ, ak nedôjde k reakcii v primeranej lehote.
- (b)** Paralelná notifikácia Európskeho ombudsmana podľa čl. 228 ZFEÚ pre prípad nesprávneho úradného postupu.
- (c)** Žaloba o náhradu škody voči Microsoft Deutschland GmbH podľa čl. 79 + 82 GDPR + § 823 BGB pred nemeckými súdmi.
- (d)** Rozšírenie okruhu adresátov o ďalšie inštitúcie (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) podľa vývoja vyšetrovania.
- (e)** Eskalácia na Všeobecný súd EÚ (prípád M.10815) — antitrust + DMA gatekeeper enforcement.

→ Táto výhrada má právny účinok od dátumu doručenia tohto oznámenia EPPO.

STRUČNÝ SÚHRN — O ČO V TOMTO PODVODE IDE

Microsoft úmyselne vytvoril systém, v ktorom bežný platený zákazník stratí prístup k vlastným dátam hneď, ako stratí 2FA zariadenie na autorizáciu. Obnoviť prístup je technicky triviálne — ale Microsoft to bezplatne odmietne. Namiesto toho zákazníka odkáže na plateného CSP partnera (≥ 50 EUR/mesiac a viac). Výsledok: zákazník platí Microsoft predplatné, no prístup k vlastným dátam má iba vtedy, ak platí navyše tretej strane.

Toto nie je technický problém. Je to obchodný model, ktorý úmyselne obchádza pravidlá a zákony EU GDPR — len preto, že Microsoft chce šetriť na počte zamestnancov vlastného supportu, aby zarobil o miliardy viac, a to takýmto podvodom.

Zákon (čl. 12 ods. 5 GDPR) hovorí jasne: výkon práv dotknutej osoby — vrátane prístupu k vlastným dátam — musí byť bezplatný. Microsoft tento zákon vedome ignoruje a vybudoval inštitucionalizovaný systém, ktorý základné právo mení na platený servis.

To je podvod, ktorý sa týka miliónov zákazníkov v EÚ a po celom svete.

Tým, že Microsoft ma núti nezákonne prejsť na platený support, tak ma okráda. Microsoft zarába na tom, že nelegálne šetrí na mzdách a mne vyťahuje z vrečka nezákonne min. 50€ na platen support, ktor má byť v cene MBS 365 plánu. Spolu ma teda stojí plán min. 65€/mesiac, namiesto 15€!!!

S úctou,

Kumhausen, 17. máj 2026
Spolková republika Nemecko


Peter Ferenc
[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]

Spis PIF-EU-2026-MBS-002 | EPPO Luxembourg — Trestné oznámenie | Microsoft | 17.5.2026 | SK



Digitally signed
by Peter Ferenc
Date: 2026.05.19
11:13:52 +02'00'

PLAINTÉ PÉNALE

POUR SUSPICION DE FRAUDE À LA TVA TRANSFRONTALIÈRE ET DE VIOLATION INSTITUTIONNELLE DU RGPD RELEVANT DE LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU PARQUET EUROPÉEN

Dénonciation au titre de l'art. 24 Règlement (UE) 2017/1939

Réf. dossier : **PIF-EU-2026-MBS-002** | Date : 17 mai 2026

Parquet européen (EPPO)

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Dénoncer une infraction : <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Site web : <https://www.eppo.europa.eu/>

Courriel : EPPO-Info@eppo.europa.eu ; report@eppo.europa.eu ;
registry@eppo.europa.eu ; info@eppo.europa.eu ; press@eppo.europa.eu

Sprachversion: 🇪🇺 → SK → FR→EN → DE → GA

Zusammenfassung

Date :	17 mai 2026
Référence du dossier :	PIF-EU-2026-MBS-002
Dénonciateur / Plaignant :	Peter Ferenc, personne physique, lanceur d'alerte et activiste citoyen, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne
Courriel :	info@foxprof.club
Personnes faisant l'objet de poursuites :	Microsoft Corporation (USA) ; Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin ; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 Munich
Procédures connexes :	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9 mai 2026) ; DG COMP PIF-EU-2026-MBS-003 (9 mai 2026, Case ID 4YXS-8EFB7771) ; DPC Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11 mai 2026, réf. DPC0526916540) ;

	BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16 mai 2026)
Base juridique de la compétence du Parquet européen :	Art. 22 + Art. 2 § 2 Règlement (UE) 2017/1939 ; Directive PIF Art. 3 § 2 lett. d)
Seuil :	≥ 10 000 000 EUR (fraude TVA transfrontalière) ; violations RGPD Art. 12 § 3, 12 § 5, 15, 16, 20, 28, 82, 83
Identifiants de suivi MS 365 :	#2604251410000063 ; #2511040050000381

Madame, Monsieur le Procureur européen,

Le dénonciateur Peter Ferenc, personne physique, lanceur d'alerte et activiste citoyen résidant en Bavière (Allemagne), s'employant à révéler les violations des lois économiques par les entités commerciales et les violations du droit de l'UE et de l'administration nationale, soumet par la présente au Parquet européen, au titre de l'art. 24 du Règlement (UE) 2017/1939, une dénonciation pénale pour suspicion de **fraude à la TVA transfrontalière** et **violation institutionnelle du RGPD** commises par Microsoft Corporation et Microsoft Ireland Operations Limited, relevant de la **compétence matérielle exclusive** du Parquet européen en vertu des art. 22 + 2 § 2 du Règlement 2017/1939. Le dénonciateur agit en qualité de personne physique privée et d'activiste indépendant — sans aucune société, licence commerciale, organisation à but non lucratif ou autre entité enregistrée.

I. RÉFÉRENCE AUX DÉPÔTS ANTÉRIEURS ET À LA DOCUMENTATION PROBATOIRE

Communication avec le support Microsoft :

-  [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)
-  [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)
-  [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

Nouvelles preuves clés (chaîne de tying CSP) :

- Demande d'assistance au support Microsoft slovaque :

 [Help with Microsoft 365 tenant EN SK support_email Shared.pdf](#)

- Passerelle de paiement émise pour le support Microsoft payant (50 EUR) :

 [RE IT Pomoc PUSH platby - platobný odkaz číslo 00000 CZ EN Shared.pdf](#)

- L'agent Microsoft Akshay redirige vers le support payant :

 [Akshay MS DataProtection Email EN SK 12.11.2025.pdf](#)

- **Microsoft m'a effectivement refusé toute aide le 12 novembre 2025 — sans aucune résolution réelle.** Le tenant a ensuite été désactivé le 26 février 2026. Cela signifie : **3,5 mois d'inaction** après leur refus d'aide. Il ne s'agit pas d'une coïncidence — c'est une conduite systémique.

 [Microsoft 365 Data Protection - TrackingID#2511 Akshay support Request Shared.pdf](#)

Dépôts réalisés (série PIF-EU-2026-MBS) :

- **PIF-EU-2026-MBS-001** — notification OLAF (9 mai 2026, signé QES, 25 p. SK+EN+DE)
 - **PIF-EU-2026-MBS-002** — la présente plainte EPPO (actualisée le 17 mai 2026)
 - **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / outil de signalement DMA (9 mai 2026, Case ID 4YXS-8EFB7771)
 - **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland (11 mai 2026, réf. DPC0526916540)
 - **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16 mai 2026, autorité de contrôle RGPD concernée)
1. **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF notification (9.5.2026, QES-signed, 25 pp. SK+EN+DE),
 -  [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)
 2. **PIF-EU-2026-MBS-002** — EPPO notification (9.5.2026, QES-signed) — cross-border criminal prosecution under PIF Directive Art. 3(2)(b), (c), (d) and Art. 4, (**web formulár**)
 -  [02 EPPO PIF Microsoft GDPR FRAUD SK v1 signed with QES.pdf](#)
 3. **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / European Commission — DMA Whistleblower Tool (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771) — DMA enforcement against Microsoft as gatekeeper since 6.9.2023,
 -  [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)
 4. **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland complaint (11.5.2026, QES-signed), case ref. DPC0526916540
 -  [08.5 DPC Ireland PIF Microsoft Complaint SK GA EN DE v1 signed with QES.pdf](#)
 5. **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, dotknutý dozorný orgán GDPR)
 -  [09 BfDI PIF Microsoft Complaint DE EN GA SK v4 signed with QES.pdf](#)

L'exposé factuel complet, les six voies de préjudice aux intérêts financiers de l'UE et la matrice probatoire complète figurent dans la dénonciation PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). La présente plainte y renvoie intégralement et la complète par les nouvelles preuves clés ci-dessous.

II. COMPÉTENCE DU PARQUET EUROPÉEN — BASE JURIDIQUE

Disposition	Satisfaction de la condition
Art. 22 § 1 Règl. 2017/1939 (portée matérielle — Directive PIF)	✓ Art. 3 § 2 d) PIF (fraude à la TVA)
Art. 2 § 2 Règl. 2017/1939 (seuil de 10 M EUR)	✓ dommage cumulatif > 10 M EUR (≥ 50 EUR/mois $\times$ ~1 M clients UE)
Élément transfrontalier	✓ Microsoft Ireland (IE) → CSP offshore (IN/PH/VN) → client en DE/SK/UE
Portée territoriale (États participants)	✓ DE (dénonciateur + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Externalisation de la communication RGPD vers Convergys	✓ opérations hors UE — obstruction au sens de l'art. 4 Directive PIF

→ La compétence du Parquet européen est sans équivoque et irrévocablement établie. Le Parquet européen dispose d'une compétence matérielle exclusive.

III. CŒUR DES FAITS — QUALIFICATION PÉNALE ET RGPD

⚠ CŒUR DES FAITS — VIOLATION INSTITUTIONNELLE DU RGPD ET FRAUDE À LA TVA

1. Après la perte du dispositif 2FA, Microsoft a refusé de réinitialiser gratuitement la MFA et de restaurer l'accès aux données à partir du **4 novembre 2025** — violation de l'**art. 12 § 5 RGPD** (gratuité de l'exercice des droits). C'est le fondement de la fraude tout entière.

2. Preuve flagrante — Akshay (équipe Protection des données Microsoft, 12 novembre 2025) : courriel TrackingID#2511040050000381 : « If you have a support partner, you can try to reach them for assistance. » — instruction institutionnalisée dirigeant les personnes concernées vers des partenaires CSP payants au lieu de la résolution gratuite légale.

3. Chaîne probatoire du schéma de tying CSP (chaîne causale fermée avec trois documents physiques) : (a) 4 nov. 2025 : Peter demande la réinitialisation 2FA ; (b) 12

nov. 2025 : Akshay : « support partner » — CSP ; (c) 26 fév. 2026 : tenant désactivé — 3,5 mois après la première demande sans résolution ; (d) 1^{er} mars 2026 : Julie Duong : « permanently deleted » — 17 jours après la désactivation ; (e) 1^{er} mai 2026 : IT POMOC Bratislava : 50 EUR/heure pour l'escalade vers un Microsoft Billing Specialist ; (f) 4 mai 2026 : Global Payments Europe : lien de paiement n° 00000 d'un montant de 50 EUR.

4. Microsoft a, le 26 février 2026, désactivé le tenant d'origine (PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com, 7,2 Go de données professionnelles) ; lors de l'achat d'une nouvelle licence (27 mars 2026), il a créé un nouveau tenant vide au lieu de réactiver le tenant d'origine — bloquant ainsi l'accès à tous les liens partagés avec les clients (HTTP 404).

5. Vérification Microsoft Graph API (5 mai 2026) : le tenant d'origine existe physiquement — Drive ID

b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp (HTTP 200 OK). L'accès n'est refusé qu'au niveau applicatif — les données ne sont pas effacées.

6. Contradiction matérielle — déclaration mensongère délibérée : Lucas Le (Microsoft, 3 mai 2026) a confirmé l'existence du tenant ; Julie Duong (Microsoft, 4 mai 2026) a soutenu « permanently deleted 1.3.2026 » — en contradiction directe avec la preuve Graph API. Julie Duong (12 mai 2026, 20h16 CET) a répété cette affirmation **pour la troisième fois** — 4 jours après l'échéance de la mise en demeure (Verzug § 286 BGB).

7. Externalisation vers Convergys : Microsoft a transféré la communication RGPD du dénonciateur à Convergys (opérateur tiers hors UE) sans en l'informer — violation des art. 13, 14, 28 RGPD et de l'art. 4 Directive PIF (obstruction).

8. Fraude à la TVA — structure transfrontalière : Microsoft Ireland (juridiction TVA UE) → Microsoft Corporation (USA) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com ; inf_mnl_ralobe@office365support.com ; inf_mnl_jergui@office365support.com) → client dans l'UE. Dommage cumulatif : $\geq 50 \text{ EUR/mois} \times \sim 1 \text{ million de clients UE} = > 10 \text{ millions EUR par an}$.

CONSÉQUENCE CLÉ — CONDUITE COORDONNÉE SYSTÉMIQUE

Microsoft a effectivement refusé de résoudre le 12 novembre 2025 — sans aucune résolution réelle. Le tenant a ensuite été désactivé le 26 février 2026. Cela signifie : **3,5 mois d'inaction** après leur refus d'aide. Il ne s'agit pas d'une coïncidence — c'est une **conduite coordonnée systémique** de Microsoft, dans toute cette fraude. Chaîne de tying CSP : Akshay a dit « allez chez un partenaire CSP » → IT POMOC a dit 50 EUR/heure → un

lien de paiement a été émis. Cette chaîne fermée démontre **une intention institutionnelle, et non une erreur technique**.

IV. QUALIFICATION JURIDIQUE — INFRACTIONS PÉNALES ET RGPD

Base juridique	Violation par Microsoft
Directive PIF Art. 3 § 2 d) — fraude TVA	Détournement systématique des paiements des clients UE via une structure CSP offshore hors juridiction TVA UE
Règlement 2017/1939 Art. 22 + Art. 2 § 2	Fraude TVA transfrontalière > 10 M EUR ; compétence exclusive du Parquet européen
Directive PIF Art. 4 — obstruction	Transfert de la communication RGPD vers Convergys (hors UE) sans information — obstruction de l'enquête
RGPD Art. 12 § 5 — gratuité	Conditionnement de l'exercice des droits au paiement d'un partenaire CSP (≥ 50 EUR/mois)
RGPD Art. 12 § 3 — délai	Plus de 6 mois sans accomplissement de l'obligation (depuis le 4 nov. 2025)
RGPD Art. 15 — droit d'accès	Refus d'accès aux données du tenant d'origine
RGPD Art. 82 + 83 — sanctions	Indemnisation + amende administrative jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial
§ 286 BGB — Verzug (mise en demeure)	Microsoft en demeure depuis le 26 avril 2026 (mises en demeure formelles envoyées)
DMA — contrôleur d'accès	Microsoft désigné contrôleur d'accès depuis le 6 sept. 2023 — obligations DMA Art. 5–7

V. MATRICE PROBATOIRE — TOUTES PREUVES ET LIENS

A. PREUVES DIRECTES (documents physiques avec métadonnées HTTP/SMTP) :

Preuve	Contenu / Pertinence
Courriel Akshay 12 nov. 2025	TrackingID#2511040050000381 — « If you have a support partner... » — archive SMTP Outlook ; pièce jointe : Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf
Courriel Lucas Le 3 mai 2026	TrackingID#2604251410000063 — confirmation de l'existence des deux domaines dans le tenant — archive SMTP
Courriel Julie Duong 4 mai 2026	« permanently deleted 1.3.2026 » — contradiction matérielle avec Graph API — archive SMTP
Courriel Julie Duong 12 mai 2026, 20h16	Troisième répétition de la « permanent deletion » — 4 jours après Verzug § 286 BGB — intention institutionnelle de niveau 3
Courriel IT POMOC 4 mai 2026	50 EUR/heure pour l'escalade vers Microsoft Billing Specialist — prix direct du support CSP
Global Payments Europe 4 mai 2026	Lien de paiement n° 00000 d'un montant de 50 EUR — preuve physique de la passerelle payante
Microsoft Graph API 5 mai 2026	Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — le tenant existe
Journal de réponse serveur HTTP 401/403	3 mai 2026 — accès refusé au niveau applicatif — et non suppression physique
Microsoft Rechnung G154830691	27 avril 2026 — facturation dupliquée — preuve d'abonnement payé malgré le blocage

B. LIENS ET PREUVES TECHNIQUES :

Référence / Lien	URL / Description
Vérification Graph API	graph.microsoft.com/v1.0/drives/... (HTTP 200 OK, 5 mai 2026)
Documentation SharePoint	Document maître SharePoint

Référence / Lien	URL / Description
Domaine CSP offshore	office365support.com — opérateurs : inf_mnl_ralobe@office365support.com ; inf_mnl_jergui@office365support.com
Outil de signalement DMA	digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Ireland	forms.dataprotection.ie/contact — réf. DPC0526916540
Support Microsoft — téléphone DE	support.microsoft.com/.../global-customer-service-phone-numbers
Microsoft Admin Center	admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
Lien de paiement GP Webpay	3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/jqiASZULJN — 50 EUR, valable jusqu'au 4 mai 2027

VI. DEMANDES SPÉCIFIQUES AU PARQUET EUROPÉEN

⚠ DEMANDES SPÉCIFIQUES AU PARQUET EUROPÉEN

En vertu des art. 24 + 26 du Règlement (UE) 2017/1939, le dénonciateur demande au Parquet européen de :

- 1. OUVRIR** une enquête en vertu de l'art. 26 du Règl. 2017/1939 sur la fraude TVA transfrontalière de Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. et la violation institutionnelle du RGPD.
- 2. COORDONNER AVEC L'OLAF** (procédure parallèle PIF-EU-2026-MBS-001) en vertu de l'art. 101 Règl. 2017/1939 et de l'art. 12c Règl. 883/2013 — transfert du dossier.
- 3. PRÉSERVER LES PREUVES** chez Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublin) — contrats CSP, répartition géographique des paiements des clients UE, déclarations TVA 2020–2026, documentation d'externalisation Convergys.
- 4. BLOQUER LA DÉPROVISIONNEMENT** du tenant d'origine PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID

b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — mesure provisoire de préservation des preuves.

5. EXAMINER LE SCHÉMA DE TYING CSP — instruction d'Akshay (12 nov. 2025) dans le contexte de la redirection systématique de millions de clients UE vers des partenaires CSP payants offshore.

6. COORDONNER AVEC DPC Ireland (réf. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — coordination transfrontalière globale.

7. FOURNIR au dénonciateur un retour sur le numéro de dossier attribué dans un délai raisonnable conformément à l'art. 24 § 2 du Règl. 2017/1939.

VII. DÉCLARATION DE BONNE FOI ET RÉSERVE FORMELLE

La présente dénonciation est faite de bonne foi en vertu de l'art. 24 du Règlement (UE) 2017/1939, sur la base de preuves objectives vérifiables indépendamment du dénonciateur (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, journaux de réponse serveur SMTP, courriels propres à Microsoft, justificatifs de paiement physiques). Le dénonciateur revendique le statut de **lanceur d'alerte** en vertu de la Directive (UE) 2019/1937.

⚠ RÉSERVE FORMELLE DES VOIES DE RECOURS ULTÉRIEURES

(a) Recours direct pour carence du Parquet européen au titre de l'art. 265 TFUE, à défaut de réaction dans un délai raisonnable.

(b) Notification parallèle au Médiateur européen en vertu de l'art. 228 TFUE en cas de mauvaise administration.

(c) Action en dommages et intérêts contre Microsoft Deutschland GmbH en vertu des art. 79 + 82 RGPD + § 823 BGB devant les juridictions allemandes.

(d) Élargissement du cercle des destinataires à d'autres institutions (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) en fonction du développement de l'enquête.

(e) Escalade vers le Tribunal de l'Union européenne (affaire M.10815) — antitrust + application DMA contrôleur d'accès.

→ La présente réserve produit ses effets juridiques à compter de la date de remise de la présente dénonciation au Parquet européen.

BREF RÉSUMÉ — DE QUOI IL S'AGIT DANS CETTE FRAUDE

Microsoft a délibérément créé un système dans lequel un client payant ordinaire perd l'accès à ses propres données dès qu'il perd le dispositif 2FA utilisé pour l'authentification. Restaurer l'accès est techniquement trivial — mais Microsoft refuse de le faire gratuitement. Au lieu de cela, le client est redirigé vers un **partenaire CSP payant (≥ 50 EUR/mois et plus)**. Résultat : le client paie un abonnement Microsoft, mais n'a accès à ses propres données que s'il paie également un tiers.

Ce n'est pas un problème technique. C'est un **modèle commercial qui contourne délibérément les règles et lois RGPD de l'UE** — uniquement parce que Microsoft veut économiser sur le nombre d'employés de son propre support, afin de gagner des milliards de plus par cette même fraude.

La loi (**art. 12 § 5 RGPD**) est claire : l'exercice des droits de la personne concernée — y compris l'accès à ses propres données — doit être gratuit. Microsoft ignore sciemment cette loi et a construit un système institutionnalisé qui transforme un droit fondamental en service payant.

C'est une fraude qui touche des **millions de clients dans l'UE et dans le monde entier**.

En me forçant illicitement à passer au support payant, Microsoft me vole. Microsoft profite du fait qu'il économise illégalement sur les salaires et me soutire illégalement au moins 50 EUR de la poche pour un support payant — qui devrait être inclus dans le prix du plan MBS 365. Au total, le plan me coûte donc au moins 65 EUR/mois au lieu de 15 EUR !!!

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération,

Kumhausen, le 17 mai 2026

République fédérale d'Allemagne



Peter Ferenc

personne physique, lanceur d'alerte et activiste citoyen

[Document signé par signature électronique qualifiée — eIDAS]

CRIMINAL COMPLAINT

ON SUSPICION OF CROSS-BORDER VAT FRAUD AND INSTITUTIONAL GDPR BREACH WITHIN EPPO'S MATERIAL COMPETENCE

Notification under Art. 24 Regulation (EU) 2017/1939

File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-002 | **Date: 17 May 2026**

European Public Prosecutor's Office (EPPO)

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Report a crime: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Web: <https://www.eppo.europa.eu/>

E-mail: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu;
registry@eppo.europa.eu; info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Date:	17 May 2026
File Ref.:	PIF-EU-2026-MBS-002
Notifier / Complainant:	Peter Ferenc, natural person, whistleblower and civic activist, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Federal Republic of Germany
E-mail:	info@foxprof.club
Subjects of Criminal Prosecution:	Microsoft Corporation (USA); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 Munich
Related Proceedings:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9 May 2026); DG COMP PIF-EU-2026-MBS-003 (9 May 2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); DPC Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11 May 2026, case ref. DPC0526916540); BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16 May 2026)

Legal Basis of EPPO's Competence:	Art. 22 + Art. 2(2) Regulation (EU) 2017/1939; PIF Directive Art. 3(2)(d)
Threshold:	≥ EUR 10,000,000 (cross-border VAT fraud); GDPR breaches Art. 12(3), 12(5), 15, 16, 20, 28, 82, 83
MS 365 Tracking IDs:	#2604251410000063; #2511040050000381

Dear European Public Prosecutor's Office,

The Notifier Peter Ferenc, natural person, whistleblower and civic activist residing in Bavaria (Germany), dedicated to exposing breaches of economic laws by corporate entities and breaches of EU law and national administration, hereby submits to EPPO under Art. 24 Regulation (EU) 2017/1939 a criminal notification of suspected **cross-border VAT fraud** and **institutional GDPR breach** committed by Microsoft Corporation and Microsoft Ireland Operations Limited, falling within EPPO's **exclusive material competence** under Art. 22 + Art. 2(2) of Regulation 2017/1939. The Notifier acts as a private natural person and independent activist — without any company, trade licence, non-profit organisation or other registered entity.

I. REFERENCE TO PRIOR SUBMISSIONS AND EVIDENCE DOCUMENTATION

Communication with Microsoft Support:

-  [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)
-  [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)
-  [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

Key new evidence (CSP-tying chain):

- **Request to Slovak Microsoft Support for assistance:**
 [Help with Microsoft 365 tenant EN SK support email Shared.pdf](#)
- **Payment gateway issued for paid Microsoft support (EUR 50):**
 [RE IT Pomoc PUSH platby - platobný odkaz číslo 00000 CZ EN Shared.pdf](#)
- **Microsoft employee Akshay re-routes to paid support:**
 [Akshay MS DataProtection Email EN SK 12.11.2025.pdf](#)

- **Microsoft effectively refused on 12 November 2025 — without any real resolution.** The tenant was then deactivated on 26 February 2026. That means: **3.5 months of inaction** after they refused to help. This is not a coincidence — it is a systemic course of conduct.

 [Microsoft 365 Data Protection - TrackingID#2511 Akshay support Request Shared.pdf](#)

Submitted complaints (PIF-EU-2026-MBS series):

- **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF notification (9 May 2026, QES-signed, 25 pp. SK+EN+DE)
 - **PIF-EU-2026-MBS-002** — this EPPO complaint (updated 17 May 2026)
 - **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / DMA Whistleblower Tool (9 May 2026, Case ID 4YXS-8EFB7771)
 - **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland (11 May 2026, case ref. DPC0526916540)
 - **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16 May 2026, concerned GDPR supervisory authority)
1. **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF notification (9.5.2026, QES-signed, 25 pp. SK+EN+DE),
 -  [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)
 2. **PIF-EU-2026-MBS-002** — EPPO notification (9.5.2026, QES-signed) — cross-border criminal prosecution under PIF Directive Art. 3(2)(b), (c), (d) and Art. 4, (**web formulár**)
 -  [02 EPPO PIF Microsoft GDPR FRAUD SK v1 signed with QES.pdf](#)
 3. **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / European Commission — DMA Whistleblower Tool (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771) — DMA enforcement against Microsoft as gatekeeper since 6.9.2023,
 -  [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)
 4. **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland complaint (11.5.2026, QES-signed), case ref. DPC0526916540
 -  [08.5 DPC Ireland PIF Microsoft Complaint SK GA EN DE v1 signed with QES.pdf](#)
 5. **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, dotknutý dozorný orgán GDPR)
 -  [09 BfDI PIF Microsoft Complaint DE EN GA SK v4 signed with QES.pdf](#)

Full factual exposition, the six pathways of harm to EU financial interests, and the complete evidence matrix are contained in the submission PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). This complaint refers thereto in full and is supplemented by the new key evidence below.

II. EPPO'S COMPETENCE — LEGAL BASIS

Provision	Fulfilment
Art. 22(1) Reg. 2017/1939 (material scope — PIF Directive)	✓ Art. 3(2)(d) PIF (VAT fraud)
Art. 2(2) Reg. 2017/1939 (EUR 10M threshold)	✓ cumulative damage > EUR 10M (≥ EUR 50/mo. × ~1M EU customers)
Cross-border element	✓ Microsoft Ireland (IE) → offshore CSP (IN/PH/VN) → customer in DE/SK/EU
Territorial scope (participating States)	✓ DE (notifier + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Convergys outsourcing of GDPR communication	✓ operations outside EU — obstruction under Art. 4 PIF Directive

→ EPPO's competence is unequivocally and irrevocably established. EPPO has exclusive material competence.

III. CORE OF THE FACTS — CRIMINAL AND GDPR QUALIFICATION

⚠ CORE OF THE FACTS — INSTITUTIONAL GDPR BREACH AND VAT FRAUD

1. Following the loss of the 2FA device, Microsoft refused to reset MFA free of charge and restore access to the data from **4 November 2025** — breach of **GDPR Art. 12(5)** (free exercise of rights). This is the foundation of the entire fraud.

2. Smoking gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12 November 2025): e-mail TrackingID#2511040050000381: “If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — institutionalised instruction directing data subjects to paid CSP partners instead of the free statutory resolution.

3. Chain of evidence for the CSP-tying scheme (closed causal chain with three physical documents): (a) 4 Nov 2025: Peter requests 2FA reset; (b) 12 Nov 2025: Akshay: ‘support partner’ — CSP; (c) 26 Feb 2026: tenant deactivated — 3.5 months after the first request without resolution; (d) 1 Mar 2026: Julie Duong: ‘permanently deleted’ — 17 days after deactivation; (e) 1 May 2026: IT POMOC Bratislava: EUR 50/hour for escalation to a

Microsoft Billing Specialist; (f) 4 May 2026: Global Payments Europe: payment link No. 00000 for EUR 50.

4. Microsoft on 26 February 2026 deactivated the original tenant (**PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com**, 7.2 GB of business data); upon purchase of a new licence (27 Mar 2026) it created an empty new tenant instead of reactivating the original — thereby blocking access to all sharing links of clients (HTTP 404).

5. Microsoft Graph API verification (5 May 2026): the original tenant physically exists — Drive ID **b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp** (HTTP 200 OK). Access denied only at the application layer — the data is not erased.

6. Material contradiction — deliberate false statement: Lucas Le (Microsoft, 3 May 2026) confirmed the existence of the tenant; Julie Duong (Microsoft, 4 May 2026) claimed ‘permanently deleted 1 March 2026’ — in direct contradiction to the Graph API evidence. Julie Duong (12 May 2026, 20:16 CET) repeated this assertion **for the third time** — 4 days after the expiry of Verzug § 286 BGB.

7. Convergys outsourcing: Microsoft transferred the GDPR communication of the notifier to Convergys (third-party operator outside the EU) without informing him — breach of GDPR Art. 13, 14, 28 and Art. 4 PIF Directive (obstruction).

8. VAT fraud — cross-border structure: Microsoft Ireland (EU VAT jurisdiction) → Microsoft Corporation (USA) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → customer in the EU. Cumulative damage: ≥ EUR 50/month × ~1 million EU customers = > EUR 10 million annually.

KEY CONSEQUENCE — SYSTEMIC COORDINATED CONDUCT

Microsoft effectively refused to resolve the matter on 12 November 2025 — without any real resolution. The tenant was then deactivated on 26 February 2026. That means: **3.5 months of inaction** after they refused to help. This is not a coincidence — it is a **systemic coordinated course of conduct** of Microsoft, throughout the entire fraud. The CSP-tying chain: Akshay said ‘go to a CSP partner’ → IT POMOC said EUR 50/hour → a payment link was issued. This closed chain proves **institutional intent, not technical error**.

IV. LEGAL QUALIFICATION — CRIMINAL AND GDPR BREACHES

Legal Basis	Breach by Microsoft
PIF Directive Art. 3(2)(d) — VAT fraud	Systematic diversion of EU customer payments through offshore CSP structure outside EU VAT jurisdiction
Regulation 2017/1939 Art. 22 + Art. 2(2)	Cross-border VAT fraud > EUR 10M; EPPO exclusive competence
PIF Directive Art. 4 — obstruction	Transfer of GDPR communication to Convergys (outside EU) without notice — obstruction of investigation
GDPR Art. 12(5) — free of charge	Conditioning the exercise of rights on payment to a CSP partner (≥ EUR 50/mo.)
GDPR Art. 12(3) — time limit	More than 6 months without fulfilling the obligation (from 4 Nov 2025)
GDPR Art. 15 — right of access	Denial of access to data in the original tenant
GDPR Art. 82 + 83 — sanctions	Compensation + administrative fine up to 4% of global turnover
§ 286 BGB — Verzug (default)	Microsoft in default from 26 April 2026 (formal demands sent)
DMA — gatekeeper	Microsoft as gatekeeper since 6 September 2023 — DMA Art. 5–7 obligations

V. EVIDENCE MATRIX — ALL EVIDENCE AND LINKS

A. DIRECT EVIDENCE (physical documents with HTTP/SMTP metadata):

Evidence	Content / Relevance
Akshay e-mail 12 Nov 2025	TrackingID#2511040050000381 — “If you have a support partner...” — Outlook SMTP archive; attachment: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf

Evidence	Content / Relevance
Lucas Le e-mail 3 May 2026	TrackingID#2604251410000063 — confirmation of existence of both domains in the tenant — SMTP archive
Julie Duong e-mail 4 May 2026	“permanently deleted 1.3.2026” — material contradiction with Graph API — SMTP archive
Julie Duong e-mail 12 May 2026, 20:16	Third repetition of ‘permanent deletion’ — 4 days after Verzug § 286 BGB — Layer 3 institutional intent
IT POMOC e-mail 4 May 2026	EUR 50/hour for escalation to Microsoft Billing Specialist — direct price of CSP support
Global Payments Europe 4 May 2026	Payment link No. 00000 for EUR 50 — physical evidence of paid gateway
Microsoft Graph API 5 May 2026	Drive ID b!73qIQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — tenant exists
HTTP 401/403 server response log	3 May 2026 — access denied at application level — not physical deletion
Microsoft Rechnung G154830691	27 Apr 2026 — dual billing — evidence of paid subscription despite blockade

B. LINKS AND TECHNICAL EVIDENCE:

Reference / Link	URL / Description
Graph API verification	graph.microsoft.com/v1.0/drives/... (HTTP 200 OK, 5 May 2026)
SharePoint documentation	SharePoint master document link
CSP offshore domain	office365support.com — operators: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com
DMA Whistleblower Tool	digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Ireland	forms.dataprotection.ie/contact — case ref. DPC0526916540
Microsoft support phone DE	support.microsoft.com/.../global-customer-service-phone-numbers
Microsoft Admin Center	admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
GP Webpay payment link	3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/iquASZULJN — EUR 50, valid until 4 May 2027

VI. SPECIFIC REQUESTS TO EPPO

⚠️ SPECIFIC REQUESTS TO THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE

Pursuant to Art. 24 + Art. 26 Regulation (EU) 2017/1939, the Notifier requests EPPO to:

- 1. OPEN** an investigation under Art. 26 Reg. 2017/1939 into cross-border VAT fraud by Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. and institutional GDPR breach.
- 2. COORDINATE WITH OLAF** (parallel proceedings PIF-EU-2026-MBS-001) under Art. 101 Reg. 2017/1939 and Art. 12c Reg. 883/2013 — file transfer.

3. SECURE EVIDENCE at Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublin) — CSP agreements, geographic split of EU customer payments, VAT reporting 2020–2026, Convergys outsourcing documentation.

4. BLOCK DEPROVISIONING of the original tenant PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — interim measure to preserve evidence.

5. INVESTIGATE THE CSP-TYING SCHEME — Akshay's instruction (12 Nov 2025) in the context of the systematic redirection of millions of EU customers to paid offshore CSP partners.

6. COORDINATE WITH DPC Ireland (case ref. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — comprehensive cross-border coordination.

7. PROVIDE the Notifier with feedback on the assigned case number within a reasonable period pursuant to Art. 24(2) Reg. 2017/1939.

VII. GOOD FAITH DECLARATION AND FORMAL RESERVATION

This notification is submitted in good faith under Art. 24 Regulation (EU) 2017/1939, based on objective evidence independently verifiable from the Notifier (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, SMTP server response logs, Microsoft's own e-mails, physical payment records). The Notifier reserves the status of **whistleblower** under Directive (EU) 2019/1937.

FORMAL RESERVATION OF FURTHER LEGAL STEPS

(a) Direct action for failure to act by EPPO under Art. 265 TFEU, in the absence of a response within a reasonable period.

(b) Parallel notification of the European Ombudsman under Art. 228 TFEU in case of maladministration.

(c) Action for damages against Microsoft Deutschland GmbH under Art. 79 + 82 GDPR + § 823 BGB before German courts.

(d) Extension of the circle of addressees to further institutions (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) as the investigation develops.

(e) Escalation to the General Court of the EU (Case M.10815) — antitrust + DMA gatekeeper enforcement.

→ This reservation takes legal effect from the date of delivery of this notification to EPPO.

BRIEF SUMMARY — WHAT THIS FRAUD IS ABOUT

Microsoft has deliberately created a system in which an ordinary paying customer loses access to their own data the moment they lose the 2FA device used for authorisation. Restoring access is technically trivial — but Microsoft refuses to do it free of charge. Instead, the customer is referred to a **paid CSP partner (≥ EUR 50/month and more)**. Result: the customer pays a Microsoft subscription, yet has access to their own data only if they also pay a third party.

This is not a technical issue. It is a **business model that deliberately circumvents the rules and laws of EU GDPR** — solely because Microsoft wants to save on the headcount of its own support, to earn billions more through this very fraud.

The law (**Art. 12(5) GDPR**) is clear: the exercise of the rights of the data subject — including access to one's own data — must be free of charge. Microsoft knowingly ignores this and has built an institutionalised system that turns a fundamental right into a paid service.

This is a fraud affecting **millions of customers in the EU and around the world**.

By forcing me unlawfully to switch to paid support, Microsoft is robbing me. Microsoft profits by unlawfully saving on wages and unlawfully extracts at least EUR 50 from my pocket for paid support — which should be included in the price of the MBS 365 plan. In total, the plan therefore costs me at least EUR 65/month instead of EUR 15!!!

Respectfully,

Kumhausen, 17 May 2026

Federal Republic of Germany



Peter Ferenc

natural person, whistleblower and civic activist

[Document signed with QES — eIDAS]

STRAFANZEIGE

WEGEN VERDACHTS GRENZÜBERSCHREITENDEN MEHRWERTSTEUERBETRUGS UND INSTITUTIONELLER DSGVO-VERLETZUNG IN DER MATERIELLEN ZUSTÄNDIGKEIT DER EUROPÄISCHEN STAATSANWALTSCHAFT

Anzeige nach Art. 24 Verordnung (EU) 2017/1939

Aktenzeichen: **PIF-EU-2026-MBS-002** | Datum: 17. Mai 2026

Europäische Staatsanwaltschaft (EUSTa / EPPO)

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Straftat melden: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Website: <https://www.eppo.europa.eu/>

E-Mail: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu;
registry@eppo.europa.eu; info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Datum:	17. Mai 2026
Aktenzeichen:	PIF-EU-2026-MBS-002
Anzeigersteller / Beschwerdeführer:	Peter Ferenc, natürliche Person, Whistleblower und Bürgeraktivist, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland
E-Mail:	info@foxprof.club
Strafrechtlich verfolgte Subjekte:	Microsoft Corporation (USA); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 München
Verwandte Verfahren:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); GD Wettbewerb PIF-EU-2026-MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771);

	DPC Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11.5.2026, Az. DPC0526916540); BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16.5.2026)
Rechtsgrundlage der Zuständigkeit der EUSTa:	Art. 22 + Art. 2 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1939; PIF-Richtlinie Art. 3 Abs. 2 lit. d)
Schwelle:	≥ 10.000.000 EUR (grenzüberschreitender Mehrwertsteuerbetrug); DSGVO-Verletzungen Art. 12 Abs. 3, 12 Abs. 5, 15, 16, 20, 28, 82, 83
MS 365 Tracking-IDs:	#2604251410000063; #2511040050000381

Sehr geehrte Damen und Herren der Europäischen Staatsanwaltschaft,

Der Anzeigerstatter Peter Ferenc, natürliche Person, Whistleblower und Bürgeraktivist mit Wohnsitz in Bayern (Deutschland), der sich der Aufdeckung von Verstößen gegen Wirtschaftsgesetze durch Unternehmen sowie von Verstößen gegen EU-Recht und die nationale Verwaltung widmet, reicht hiermit gemäß Art. 24 Verordnung (EU) 2017/1939 bei der EUSTa eine strafrechtliche Anzeige wegen Verdachts auf **grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug** und **institutionelle DSGVO-Verletzung** durch Microsoft Corporation und Microsoft Ireland Operations Limited ein, die in die **ausschließliche materielle Zuständigkeit** der EUSTa nach Art. 22 + Art. 2 Abs. 2 Verordnung 2017/1939 fallen. Der Anzeigerstatter handelt als private natürliche Person und unabhängiger Aktivist — ohne jegliche Firma, Gewerbeerlaubnis, gemeinnützige Organisation oder sonstige registrierte Rechtsperson.

I. VERWEIS AUF FRÜHERE EINGABEN UND BEWEISDOKUMENTATION

Kommunikation mit Microsoft Support:

-  [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)
-  [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)
-  [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

Neue Schlüsselbeweise (CSP-Tying-Kette):

- **Hilfeersuchen an den slowakischen Microsoft Support:**

 [Help with Microsoft 365 tenant EN SK support email Shared.pdf](#)

- **Zahlungs-Gateway für kostenpflichtigen Microsoft-Support ausgestellt (50 EUR):**

 [RE IT Pomoc PUSH platby - platobný odkaz číslo 00000 CZ EN Shared.pdf](#)

- **Microsoft-Mitarbeiter Akshay verweist auf kostenpflichtigen Support:**

 [Akshay MS DataProtection Email EN SK 12.11.2025.pdf](#)

- **Microsoft ma 12.11.2025 fakticky odmietol — bez skutočného riešenia.** *Potom tenant deaktivoval 26.2.2026. To znamená: 3,5 mesiaca nečinnosti po tom, čo mi odmietli pomôcť. Toto nie je náhoda — je to systémový postup.*

 [Microsoft 365 Data Protection - TrackingID#2511 Akshay support Request Shared.pdf](#)

Realizované podania (PIF-EU-2026-MBS séria):

Eingereichte Beschwerden (Reihe PIF-EU-2026-MBS):

- **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF-Anzeige (9.5.2026, QES-signiert, 25 S. SK+EN+DE)
 - **PIF-EU-2026-MBS-002** — die vorliegende EUStA-Anzeige (aktualisiert am 17.5.2026)
 - **PIF-EU-2026-MBS-003** — GD Wettbewerb / DMA Whistleblower-Tool (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771)
 - **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland (11.5.2026, Az. DPC0526916540)
 - **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, betroffene DSGVO-Aufsichtsbehörde)
1. **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF notification (9.5.2026, QES-signed, 25 pp. SK+EN+DE),
 -  [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)
 2. **PIF-EU-2026-MBS-002** — EPPO notification (9.5.2026, QES-signed) — cross-border criminal prosecution under PIF Directive Art. 3(2)(b), (c), (d) and Art. 4, (**web formulár**)
 -  [02 EPPO PIF Microsoft GDPR FRAUD SK v1 signed with QES.pdf](#)
 3. **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / European Commission — DMA Whistleblower Tool (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771) — DMA enforcement against Microsoft as gatekeeper since 6.9.2023,
 -  [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)
 4. **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland complaint (11.5.2026, QES-signed), case ref. DPC0526916540
 -  [08.5 DPC Ireland PIF Microsoft Complaint SK GA EN DE v1 signed with QES.pdf](#)
 5. **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, dotknutý dozorný orgán GDPR)
 -  [09 BfDI PIF Microsoft Complaint DE EN GA SK v4 signed with QES.pdf](#)

Die vollständige Sachverhaltsdarstellung, die sechs Wege der Schädigung der finanziellen Interessen der EU sowie die vollständige Beweismatrix sind in der Eingabe PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF) enthalten. Die vorliegende Anzeige verweist umfassend darauf und wird durch die nachstehenden neuen Schlüsselbeweise ergänzt.

II. ZUSTÄNDIGKEIT DER EUSTa — RECHTSGRUNDLAGE

Bestimmung	Erfüllung
Art. 22 Abs. 1 VO 2017/1939 (materieller Anwendungsbereich — PIF-Richtlinie)	✓ Art. 3 Abs. 2 lit. d) PIF (Mehrwertsteuerbetrug)
Art. 2 Abs. 2 VO 2017/1939 (Schwelle 10 Mio. EUR)	✓ kumulativer Schaden > 10 Mio. EUR (≥ 50 EUR/Monat × ~1 Mio. EU-Kunden)
Grenzüberschreitendes Element	✓ Microsoft Ireland (IE) → Offshore-CSP (IN/PH/VN) → Kunde in DE/SK/EU
Territorialer Anwendungsbereich (teilnehmende Staaten)	✓ DE (Anzeigeerstatter + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Convergys-Outsourcing der DSGVO-Kommunikation	✓ Betrieb außerhalb der EU — Behinderung nach Art. 4 PIF-Richtlinie

→ Die Zuständigkeit der EUSTa ist eindeutig und unwiderruflich begründet. Die EUSTa hat ausschließliche materielle Zuständigkeit.

III. KERN DES SACHVERHALTS — STRAFRECHTLICHE UND DSGVO-QUALIFIKATION

⚠ KERN DES SACHVERHALTS — INSTITUTIONELLE DSGVO-VERLETZUNG UND MEHRWERTSTEUERBETRUG

1. Nach dem Verlust des 2FA-Geräts hat Microsoft die unentgeltliche Zurücksetzung der MFA und die Wiederherstellung des Datenzugriffs ab dem **4. November 2025** verweigert — Verstoß gegen **Art. 12 Abs. 5 DSGVO** (Unentgeltlichkeit der Rechtsausübung). Dies ist die Grundlage des gesamten Betrugs.

2. Smoking Gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12. November 2025): E-Mail TrackingID#2511040050000381: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.“ — institutionalisierte Anweisung, die betroffene Personen statt zur kostenlosen gesetzlichen Lösung an kostenpflichtige CSP-Partner verweist.

3. Beweiskette des CSP-Tying-Schemas (geschlossene Kausalkette mit drei physischen Dokumenten): (a) 4.11.2025: Peter beantragt 2FA-Reset; (b) 12.11.2025: Akshay: ‚support partner‘ — CSP; (c) 26.2.2026: Tenant deaktiviert — 3,5 Monate nach der ersten Anfrage ohne Lösung; (d) 1.3.2026: Julie Duong: ‚permanently deleted‘ — 17 Tage nach der Deaktivierung; (e) 1.5.2026: IT POMOC Bratislava: 50 EUR/Stunde für Eskalation an Microsoft Billing Specialist; (f) 4.5.2026: Global Payments Europe: Zahlungslink Nr. 00000 über 50 EUR.

4. Microsoft hat am **26. Februar 2026** den ursprünglichen Tenant (**PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com**, 7,2 GB Geschäftsdaten) deaktiviert; beim Kauf einer neuen Lizenz (27.3.2026) wurde ein leerer neuer Tenant erstellt statt einer Reaktivierung des ursprünglichen — wodurch der Zugriff auf alle mit Kunden geteilten Freigabelinks blockiert wurde (HTTP 404).

5. Microsoft Graph API Verifizierung (5.5.2026): der ursprüngliche Tenant existiert physisch — Drive — ID **b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp** (HTTP 200 OK). Der Zugriff wird nur auf der Anwendungsschicht verweigert — die Daten sind nicht gelöscht.

6. Materieller Widerspruch — vorsätzliche falsche Behauptung: Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026) hat die Existenz des Tenants bestätigt; Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026) behauptete ‚permanently deleted 1.3.2026‘ — in direktem Widerspruch zum Graph-API-Beweis. Julie Duong (12.5.2026, 20:16 MEZ) wiederholte diese Behauptung **zum dritten Mal** — 4 Tage nach Ablauf des Verzugs nach § 286 BGB.

7. Convergys-Outsourcing: Microsoft hat die DSGVO-Kommunikation des Anzeigerstatters ohne dessen Information an Convergys (Drittpartei-Betreiber außerhalb der EU) weitergeleitet — Verstoß gegen Art. 13, 14, 28 DSGVO und Art. 4 PIF-Richtlinie (Behinderung).

8. Mehrwertsteuerbetrug — grenzüberschreitende Struktur: Microsoft Ireland (EU-Umsatzsteuer-Jurisdiktion) → Microsoft Corporation (USA) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com;

inf_mnl_jergui@office365support.com) → Kunde in der EU. Kumulativer Schaden: ≥ 50 EUR/Monat $\times \sim 1$ Mio. EU-Kunden = > 10 Mio. EUR jährlich.

SCHLÜSSELKONSEQUENZ — SYSTEMISCH KOORDINIERTES VERHALTEN

Microsoft hat sich am 12. November 2025 faktisch geweigert, das Problem zu lösen — ohne tatsächliche Lösung. Anschließend wurde der Tenant am 26. Februar 2026 deaktiviert. Das bedeutet: **3,5 Monate Untätigkeit** nach der Verweigerung der Hilfe. Dies ist kein Zufall — es ist ein **systemisch koordiniertes Vorgehen** von Microsoft im gesamten Betrug. CSP-Tying-Kette: Akshay sagte ‚gehen Sie zu einem CSP-Partner‘ → IT POMOC sagte 50 EUR/Stunde → ein Zahlungslink wurde ausgestellt. Diese geschlossene Kette beweist **institutionellen Vorsatz, keinen technischen Fehler**.

IV. RECHTLICHE QUALIFIKATION — STRAFRECHTLICHE UND DSGVO-VERSTÖSSE

Rechtsgrundlage	Verstoß durch Microsoft
PIF-Richtlinie Art. 3 Abs. 2 lit. d) — Mehrwertsteuerbetrug	Systematische Umleitung von Zahlungen der EU-Kunden über Offshore-CSP-Struktur außerhalb der EU-Umsatzsteuer-Jurisdiktion
Verordnung 2017/1939 Art. 22 + Art. 2 Abs. 2	Grenzüberschreitender Mehrwertsteuerbetrug > 10 Mio. EUR; ausschließliche Zuständigkeit der EUStA
PIF-Richtlinie Art. 4 — Behinderung	Weiterleitung der DSGVO-Kommunikation an Convergys (außerhalb der EU) ohne Information — Behinderung der Untersuchung
DSGVO Art. 12 Abs. 5 — Unentgeltlichkeit	Knüpfung der Rechtsausübung an Zahlung an CSP-Partner (≥ 50 EUR/Monat)
DSGVO Art. 12 Abs. 3 — Frist	Über 6 Monate ohne Erfüllung der Verpflichtung (seit 4.11.2025)

Rechtsgrundlage	Verstoß durch Microsoft
DSGVO Art. 15 — Auskunftsrecht	Verweigerung des Zugriffs auf Daten im ursprünglichen Tenant
DSGVO Art. 82 + 83 — Sanktionen	Schadensersatz + Verwaltungsstrafe bis zu 4 % des weltweiten Umsatzes
§ 286 BGB — Verzug	Microsoft im Verzug seit 26.4.2026 (förmliche Mahnungen versandt)
DMA — Gatekeeper	Microsoft als Gatekeeper seit 6.9.2023 — DMA Art. 5–7 Verpflichtungen

V. BEWEISMATRIX — ALLE BEWEISE UND LINKS

A. DIREKTE BEWEISE (physische Dokumente mit HTTP/SMTP-Metadaten):

Beweis	Inhalt / Relevanz
Akshay E-Mail 12.11.2025	TrackingID#2511040050000381 — „If you have a support partner...“ — Outlook-SMTP-Archiv; Anhang: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf
Lucas Le E-Mail 3.5.2026	TrackingID#2604251410000063 — Bestätigung der Existenz beider Domänen im Tenant — SMTP-Archiv
Julie Duong E-Mail 4.5.2026	„permanently deleted 1.3.2026“ — materieller Widerspruch zur Graph API — SMTP-Archiv
Julie Duong E-Mail 12.5.2026, 20:16	Dritte Wiederholung der ‚permanent deletion‘ — 4 Tage nach Verzug § 286 BGB — Layer-3 institutioneller Vorsatz
IT POMOC E-Mail 4.5.2026	50 EUR/Stunde für Eskalation an Microsoft Billing Specialist — direkter Preis des CSP-Supports

Beweis	Inhalt / Relevanz
Global Payments Europe 4.5.2026	Zahlungslink Nr. 00000 über 50 EUR — physischer Beweis des kostenpflichtigen Gateways
Microsoft Graph API 5.5.2026	Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — Tenant existiert
HTTP 401/403 Server Response Log	3.5.2026 — Zugriff auf Anwendungsebene verweigert — keine physische Löschung
Microsoft Rechnung G154830691	27.4.2026 — Doppelfakturierung — Beweis des bezahlten Abonnements trotz Sperrung

B. LINKS UND TECHNISCHE BEWEISE:

Referenz / Link	URL / Beschreibung
Graph-API-Verifizierung	graph.microsoft.com/v1.0/drives/... (HTTP 200 OK, 5.5.2026)
SharePoint-Dokumentation	SharePoint-Master-Dokument
CSP-Offshore-Domäne	office365support.com — Operatoren: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com
DMA Whistleblower-Tool	digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Ireland	forms.dataprotection.ie/contact — Az. DPC0526916540

Referenz / Link	URL / Beschreibung
Microsoft Support Telefon DE	support.microsoft.com/.../global-customer-service-phone-numbers
Microsoft Admin Center	admin.microsoft.com — Tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
GP Webpay-Zahlungslink	3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/iquASZULJN — 50 EUR, gültig bis 4.5.2027

VI. KONKRETE ANTRÄGE AN DIE EUSTa

⚠ KONKRETE ANTRÄGE AN DIE EUROPÄISCHE STAATSANWALTSCHAFT

Gemäß Art. 24 + Art. 26 Verordnung (EU) 2017/1939 beantragt der Anzeigerstatter, die EUSTa möge:

- 1. ERÖFFNEN** eine Ermittlung gemäß Art. 26 VO 2017/1939 in der Sache des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrugs durch Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. und der institutionellen DSGVO-Verletzung.
- 2. KOORDINIEREN mit OLAF** (paralleles Verfahren PIF-EU-2026-MBS-001) gemäß Art. 101 VO 2017/1939 und Art. 12c VO 883/2013 — Aktenabgabe.
- 3. BEWEISE SICHERN** bei Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublin) — CSP-Verträge, geografische Aufteilung der Zahlungen der EU-Kunden, Mehrwertsteuer-Meldungen 2020–2026, Convergys-Outsourcing-Dokumentation.
- 4. DEPROVISIONIERUNG BLOCKIEREN** des ursprünglichen Tenants PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — einstweilige Maßnahme zur Beweissicherung.
- 5. DAS CSP-TYING-SCHEMA PRÜFEN** — die Anweisung Akshays (12.11.2025) im Kontext der systematischen Umleitung von Millionen EU-Kunden zu kostenpflichtigen Offshore-CSP-Partnern.
- 6. KOORDINIEREN mit DPC Ireland** (Az. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), GD Wettbewerb (Case ID 4YXS-8EFB7771) — umfassende grenzüberschreitende Koordination.

7. RÜCKMELDUNG ERTEILEN an den Anzeigerstatter über die zugewiesene Fallnummer innerhalb einer angemessenen Frist gemäß Art. 24 Abs. 2 VO 2017/1939.

VII. ERKLÄRUNG IN GUTEM GLAUBEN UND FÖRMLICHER VORBEHALT

Die vorliegende Anzeige wird in gutem Glauben gemäß Art. 24 Verordnung (EU) 2017/1939 eingereicht, gestützt auf objektive Beweise, die unabhängig vom Anzeigerstatter überprüfbar sind (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, SMTP-Server-Response-Logs, eigene E-Mails von Microsoft, physische Zahlungsbelege). Der Anzeigerstatter beruft sich auf den **Whistleblower-Status** gemäß Richtlinie (EU) 2019/1937.

⚠ FÖRMLICHER VORBEHALT WEITERER RECHTLICHER SCHRITTE

- (a)** Direkte Untätigkeitsklage gegen die EUSTa nach Art. 265 AEUV bei Ausbleiben einer Reaktion in angemessener Frist.
- (b)** Parallele Mitteilung an den Europäischen Bürgerbeauftragten nach Art. 228 AEUV im Fall von Missständen in der Verwaltungstätigkeit.
- (c)** Schadensersatzklage gegen Microsoft Deutschland GmbH nach Art. 79 + 82 DSGVO + § 823 BGB vor deutschen Gerichten.
- (d)** Erweiterung des Adressatenkreises auf weitere Institutionen (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) je nach Entwicklung der Untersuchung.
- (e)** Eskalation an das Gericht der EU (Rechtssache M.10815) — Kartellrecht + DMA-Gatekeeper-Durchsetzung.

→ Dieser Vorbehalt entfaltet Rechtswirkung ab dem Tag der Zustellung der vorliegenden Anzeige an die EUSTa.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG — WORUM ES BEI DIESEM BETRUG GEHT

Microsoft hat bewusst ein System geschaffen, in dem ein gewöhnlicher zahlender Kunde den Zugriff auf seine eigenen Daten verliert, sobald er das 2FA-Gerät zur Autorisierung verliert. Der Zugriff wieder herzustellen ist technisch trivial — aber Microsoft verweigert dies kostenlos. Stattdessen wird der Kunde an einen **kostenpflichtigen CSP-Partner (≥ 50**

EUR/Monat und mehr) verwiesen. Ergebnis: Der Kunde bezahlt ein Microsoft-Abonnement, hat jedoch nur dann Zugriff auf seine eigenen Daten, wenn er zusätzlich an einen Dritten bezahlt.

Dies ist kein technisches Problem. Es ist ein **Geschäftsmodell, das die Regeln und Gesetze der EU-DSGVO bewusst umgeht** — ausschließlich, weil Microsoft Personalkosten für den eigenen Support sparen will, um durch genau diesen Betrug Milliarden mehr zu verdienen.

Das Gesetz (**Art. 12 Abs. 5 DSGVO**) ist eindeutig: Die Ausübung der Rechte der betroffenen Person — einschließlich des Zugriffs auf eigene Daten — muss unentgeltlich sein. Microsoft ignoriert dieses Gesetz wissentlich und hat ein institutionalisiertes System aufgebaut, das ein Grundrecht in eine kostenpflichtige Dienstleistung umwandelt.

Dies ist ein Betrug, der **Millionen Kunden in der EU und weltweit** betrifft.

Indem Microsoft mich rechtswidrig zwingt, auf kostenpflichtigen Support umzusteigen, beraubt es mich. Microsoft profitiert davon, dass es rechtswidrig an den Löhnen spart und mir rechtswidrig mindestens 50 EUR aus der Tasche für kostenpflichtigen Support zieht — der im Preis des MBS-365-Plans enthalten sein sollte. Insgesamt kostet mich der Plan also mindestens 65 EUR/Monat statt 15 EUR!!!

Mit ausgezeichneter Hochachtung verbleibe ich

Kumhausen, den 17. Mai 2026
Bundesrepublik Deutschland



Peter Ferenc

natürliche Person, Whistleblower und Bürgeraktivist

[Dokument signiert mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES) — eIDAS]

GEARÁN COIRIÚIL

AR AMHRAS MAIDIR LE CALAOIS CBL TRASTEORANN AGUS SÁRÚ INSTITIÚIDEACH AR AN GDPR LAISTIGH D'INNIÚLACHT ÁBHARTHA OIPE

Fógra de bhun Airteagal 24 Rialachán (AE) 2017/1939

Uimh. comhaid: **PIF-EU-2026-MBS-002** | Dáta: 17 Bealtaine 2026

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE / EPPO)

Lucsamburg, Ardirlacht Lucsamburg

Tuairiscíodh coir: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Suíomh Gréasáin: <https://www.eppo.europa.eu/>

R-phost: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu;
registry@eppo.europa.eu; info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Dáta:	17 Bealtaine 2026
Uimh. comhaid:	PIF-EU-2026-MBS-002
Fógróir / Gearánaí:	Peter Ferenc, duine nádúrtha, sceithire agus gníomhaí sibhialta, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine
R-phost:	info@foxprof.club
Daoine atá faoi ionchúiseamh coiriúil:	Microsoft Corporation (USA); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Baile Átha Cliath; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 München
Imeachtaí gaolmhara:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); DG COMP PIF-EU-2026-MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); CCS Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11.5.2026, tag. DPC0526916540); BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16.5.2026)

Bunús dlí inniúlachta OIPE:	Airteagal 22 + Airteagal 2(2) Rialachán (AE) 2017/1939; Treoir PIF Airteagal 3(2)(d)
Tairseach:	≥ 10.000.000 EUR (calaois CBL trasteorann); sárúithe GDPR Airteagal 12(3), 12(5), 15, 16, 20, 28, 82, 83
IDanna Rianaithe MS 365:	#2604251410000063; #2511040050000381

A Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, a chairde,

Cuireann an fógróir Peter Ferenc, duine nádúrtha, sceithire agus gníomhaí sibhialta a bhfuil cónaí air sa Bhaváir (an Ghearmáin), atá tiomanta do shárúithe ar dhlíthe eacnamaíocha ag eintitis ghnó agus sárúithe ar dhlí an AE agus an riaracháin náisiúnta a nochtadh, le seo de bhun Airteagal 24 Rialachán (AE) 2017/1939 chuig OIPE **gearán coiriúil ar amhras** maidir le **calaois CBL trasteorann** agus **sárú institiúideach ar an GDPR** arna ndheánamh ag Microsoft Corporation agus Microsoft Ireland Operations Limited, a thagann faoi **inniúlacht eisiach ábhartha** OIPE de bhun Airteagal 22 + Airteagal 2(2) Rialachán 2017/1939. Tá an fógróir ag feidhmiú mar dhuine nádúrtha príobháideach agus gníomhaí neamhspleách — gan aon chomhlacht, ceadunas trádála, eagraíocht neamhbhrabhuís ná eintiteas cláraithe eile.

I. TAGAIRT D'AIGHNEACHTAÍ ROIMHE SEO AGUS DOICIMÉADÍOCHT FIANAISE

Cumarsáid le Tacúaiocht Microsoft:

-  [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)
-  [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)
-  [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)
-  [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

Fianaise nua eochrach (slabhra ceangail CSP):

- Iarratas cabhrach chuig Tacúaiocht Microsoft Slánach:
 -  [Help with Microsoft 365 tenant EN SK support email Shared.pdf](#)
- Gheata íocaíochta arna eisiúint le haghaidh tacúaiochta Microsoft (50 EUR):
 -  [RE IT Pomoc PUSH platby - platobný odkaz číslo 00000 CZ EN Shared.pdf](#)
- Treoraighóir Microsoft Akshay ag tabhairt isteach do thacúaiocht íochta:
 -  [Akshay MS DataProtection Email EN SK 12.11.2025.pdf](#)

- Dhiúltaí Microsoft dí orm go póinvuid an 12 Samhain 2025 — gan aon réiteach iarbhír. Díghníomhachtaíodh an tionónta ansin an 26 Feabhra 2026. Ciallaíonn sé sin: **3,5 mhí neamhghníomhachta** tar éis doibh dhiúltú cabhrú. Ní comhtharté é seo — tá sé ina mhodh córasach.

 [Microsoft_365_Data_Protection_-_TrackingID#2511_Akshay_support_Request_Shared.pdf](#)

Aighneachtaí a curtha isteach (sraith PIF-EU-2026-MBS):

- **PIF-EU-2026-MBS-001** — fógra OLAF (9.5.2026, slántaíochtú-QES, 25 lch SK+EN+DE)
 - **PIF-EU-2026-MBS-002** — an gearán OIPE seo (nuashonraithe 17.5.2026)
 - **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / Uirlis Sceithireachta DMA (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771)
 - **PIF-EU-2026-MBS-004** — CCS Ireland (11.5.2026, tag. DPC0526916540)
 - **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, údarás maoirseachta GDPR a bhfuil baint aige leis)
1. **PIF-EU-2026-MBS-001** — OLAF notification (9.5.2026, QES-signed, 25 pp. SK+EN+DE),
 -  [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)
 2. **PIF-EU-2026-MBS-002** — EPPO notification (9.5.2026, QES-signed) — cross-border criminal prosecution under PIF Directive Art. 3(2)(b), (c), (d) and Art. 4, (**web formulár**)
 -  [02 EPPO PIF Microsoft GDPR FRAUD SK v1 signed with QES.pdf](#)
 3. **PIF-EU-2026-MBS-003** — DG COMP / European Commission — DMA Whistleblower Tool (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771) — DMA enforcement against Microsoft as gatekeeper since 6.9.2023,
 -  [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)
 4. **PIF-EU-2026-MBS-004** — DPC Ireland complaint (11.5.2026, QES-signed), case ref. DPC0526916540
 -  [08.5 DPC Ireland PIF Microsoft Complaint SK GA EN DE v1 signed with QES.pdf](#)
 5. **PIF-EU-2026-MBS-005** — BfDI Bonn (16.5.2026, dotknutý dozorný orgán GDPR)
 -  [09 BfDI PIF Microsoft Complaint DE EN GA SK v4 signed with QES.pdf](#)

Tá leagan amach iomlán na bhfioras, an seacht mbealach do dhíobháil leasanna airgeadais an AE agus an maitrís fianaise iomlán le fáil san aighneacht PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). Tá an gearán seo ag tagairt dó ina iomláine agus tá sé forlíonta le fianaise nua eochrach.

II. INNIÚLACHT OIPE — BUNÚS DLÍ

Foraláil	Comhlíonadh
Airteagal 22(1) Rial. 2017/1939 (raon ábhartha — Treoir PIF)	✓ Airteagal 3(2)(d) PIF (calaois CBL)
Airteagal 2(2) Rial. 2017/1939 (tairseach 10 milliún EUR)	✓ díobháil carnach > 10 mEUR (≥ 50 EUR/mí $\times \sim 1$ milliún custaiméir AE)
Eilimint trasteorann	✓ Microsoft Ireland (IE) → CSP eachtrach (IN/PH/VN) → custaiméir i DE/SK/AE
Raon teorannúil (Bal Stait páirteacha)	✓ DE (fógróir + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Convergys ag tabhairt comhairle GDPR amach	✓ oibriúcháil lasmuigh den AE — bac de bhun Airteagal 4 Treoir PIF

→ Tá inniúlacht OIPE bunaithe go soiléir agus go cinntitheach. Tá inniúlacht ábhartha eisiach ag OIPE.

III. CROÍ NA FIORAS — CÁILÍOCHT COIRIÚIL AGUS GDPR

⚠ CROÍ NA FIORAS — SÁRÚ INSTITUTIÚIDEACH AR AN GDPR AGUS CALAOIS CBL

1. Tar éis don ghaireas 2FA dul ar strae, dhiúltaí Microsoft an MFA a athshócrú saor in aisce agus rochtain ar shonraí a chur ar ais ón **4 Samhain 2025** — sárú **Airteagal 12(5) GDPR** (saor in aisce na fheidhme cóiren). Is bunchloch na calaoise iomláine é seo.

2. Fianaise sho-thuigthe — Akshay (Foireann Cosanta Sonraí Microsoft, 12 Samhain 2025): r-phost TrackingID#2511040050000381: “If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — treoir institutuithe ag díriú daoine i gceist chuig páirtí CSP íoctha in ionad an réitigh shaor in aisce a learéirithe leis an dlí.

3. Slabhra fianaise an scéime ceangail CSP (slabhra cúisteach iata le trí dhoiciméad fhisiceacha): (a) 4.11.2025: iarann Peter athshócrú 2FA; (b) 12.11.2025: Akshay: ‘support partner’ — CSP; (c) 26.2.2026: cuireadh an tionónta as feidhm — 3,5 mhí tar éis an chéad iarratas gan réiteach; (d) 1.3.2026: Julie Duong: ‘permanently deleted’ — 17 lá tar éis an

díghníomhachtaíthe; (e) 1.5.2026: IT POMOC Bratislava: 50 EUR/uair an chloig le haghaidh ardaithe chuig Microsoft Billing Specialist; (f) 4.5.2026: Global Payments Europe: nasc íocaíochta Uimh. 00000 le haghaidh 50 EUR.

4. Chuir Microsoft **26 Feabhra 2026** an tionónta bunaidh (**PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com**, 7,2 GB sonraí gnó) as feidhm; nuair a ceannaiodh ceadunas nua (27.3.2026) cruthaíodh tionónta folamh nua in ionad an ceann bunaidh a athghníomhachtaíthe — ag bacú rochtana ar gach nasc roinnte le custaiméirí (HTTP 404).

5. Fíorú Microsoft Graph API (5.5.2026): tionónta bunaidh ann go fisiceaúil — Drive ID **b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp** (HTTP 200 OK). Tá rochtain diúlta amháin ag an leibhéal feidhmcláir — níor scríosadh na sonraí.

6. Contrárthacht ábhartha — dearbhú bréagach d'aon ghnó: dhearbhaigh Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026) go raibh an tionónta ann; mhaigh Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026) 'permanently deleted 1.3.2026' — i gcontrárthacht dhíreach leis an bhfianaise Graph API. Athrabhaigh Julie Duong (12.5.2026, 20:16 CET) an dearbhú seo **don tríú huair** — 4 lá tar éis dheireadh Verzug § 286 BGB.

7. Eachtarsheachadadh Convergys: Sheachadadh Microsoft cumarsáid GDPR an fógróra chuig Convergys (oibreoir triomhanairlaim taoibh lasmuigh den AE) gan inálacht air — sárú Airteagal 13, 14, 28 GDPR agus Airteagal 4 Treoir PIF (bac).

8. Calaois CBL — strúcúir trasteorann: Microsoft Ireland (diúracht CBL AE) → Microsoft Corporation (USA) → CSP eachtrach (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → custaiméir san AE. Díobháil carnach: $\geq 50 \text{ EUR/mí} \times \sim 1 \text{ mhí-millúin custaiméir AE} = > 10 \text{ milliúin EUR sa bhliain}$.

IARMHAIRT EOCHRACH — IOMPAR COMHORDAITHE CÓRASACH

Dhiúltaí Microsoft dí orm go póinvuid an 12 Samhain 2025 — gan aon réiteach iarbhir. Díghníomhachtaíodh an tionónta ansin an 26 Feabhra 2026. Ciallaíonn sé sin: **3,5 mhí neamhghníomhachta** tar éis dhiúltú cabhrú. Ní comhtharté é seo — is **iompar comhordaithe córasach** ó Microsoft tríd an gcalaois ar fad. Slabhra ceangail CSP: dúirt Akshay 'téigh chuig páirtí CSP' → dúirt IT POMOC 50 EUR/uair → eisiúdh nasc íocaíochta. Learéirithe an slabhra iata seo **rian institiuitiúideach, nach amháin earraidh teicniúil**.

IV. CÁILÍOCHT DHLÍTHIÚIL — SÁRUITHE COIRIÚLA AGUS GDPR

Bunús Dlí	Sárú Microsoft
Treoir PIF Airteagal 3(2)(d) — calaois CBL	Tarraingt córasach íocaíochtaí custaiméir AE trí struchtur CSP eachtrach lasmuigh de dhúlacht CBL an AE
Rialachán 2017/1939 Airteagal 22 + Airteagal 2(2)	Calaois CBL trasteorann > 10 mEUR; inniúlacht eisiach ag OIPE
Treoir PIF Airteagal 4 — bac	Aistriú cumarsáide GDPR chuig Convergys (lasmuigh den AE) gan fógairt — bac ar imscrúdú
GDPR Airteagal 12(5) — saor in aisce	Coinníollú fheidhmiú ceart ag íocaíocht chuig páirtí CSP (≥ 50 EUR/mí)
GDPR Airteagal 12(3) — teorainn ama	Níos mó ná 6 mhí gan comhlíonadh na d-oibleagáide (ó 4.11.2025)
GDPR Airteagal 15 — ceart rochtana	Diúltú rochtana ar shonraí san tionónta bunaidh
GDPR Airteagal 82 + 83 — pionós	Cúitiamh + fineail riaracháin suas le 4% den láimhdeachas domhanda
§ 286 BGB — Verzug	Tá Microsoft i moill ó 26.4.2026 (meabhruchaín fhoirmiula a sheoladh)
DMA — gatekeeper	Microsoft mar gatekeeper ó 6.9.2023 — oibleagáidí DMA Art. 5–7

V. MAITRÍS FIANAISE — GACH FIANAISE AGUS NASC

A. FIANAISE DÍREACH (doiciméad fhisiceacha le meta-shonraí HTTP/SMTP):

Fianaise	Ábhar / Ábharthacht
R-phost Akshay 12.11.2025	TrackingID#2511040050000381 — “If you have a support partner...” — cartlann SMTP Outlook; iatán: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf

Fianaise	Ábhar / Ábharthacht
R-phost Lucas Le 3.5.2026	TrackingID#2604251410000063 — dearbhú an tionónta gairm na hu sn fearannóigí araon — cartlann SMTP
R-phost Julie Duong 4.5.2026	“permanently deleted 1.3.2026” — contrárthacht ábhartha le Graph API — cartlann SMTP
R-phost Julie Duong 12.5.2026, 20:16	Athrabhadh don tríú huair den ‘permanent deletion’ — 4 lá tar éis Verzug § 286 BGB — réim 3 institiúideach
R-phost IT POMOC 4.5.2026	50 EUR/uair an chloig le haghaidh ardaithe chuig Microsoft Billing Specialist — praghas díreach tacúáíochta CSP
Global Payments Europe 4.5.2026	Nasc íocaíochta Uimh. 00000 le haghaidh 50 EUR — fianaise fhisiceúil an geata íochta
Microsoft Graph API 5.5.2026	Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJ LlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — tá an tionónta ann
Logathaire freagairt freastalaí HTTP 401/403	3.5.2026 — rochtain diúlta ar leibhéal feidhmcláir — níor scriosadh
Microsoft Rechnung G154830691	27.4.2026 — dúbailt sonrasc — fianaise an chuntais íochta in ainneoin bac

B. NAISC AGUS FIANAISE THEICNIÚIL:

Tagairt / Nasc	URL / Tuairisc
Fíorú Graph API	graph.microsoft.com/v1.0/drives/... (HTTP 200 OK, 5.5.2026)
Doiciméad SharePoint	Doiciméad máistir SharePoint
Fearannóg eachtrach CSP	office365support.com — oibreoirí: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com

Tagairt / Nasc	URL / Tuairisc
Uirlis Sceithireachta DMA	digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
CCS Ireland	forms.dataprotection.ie/contact — tag. DPC0526916540
Tacúiaíocht Microsoft — fonn DE	support.microsoft.com/.../global-customer-service-phone-numbers
Microsoft Admin Center	admin.microsoft.com — tionónta ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
Nasc íocaíochta GP Webpay	3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/jqiASZULJN — 50 EUR, bailí go 4.5.2027

VI. IARRATAIS SHONRACHA AR OIPE

⚠ IARRATAIS SHONRACHA AR OIFIG AN IONCHÚISITHEORA PHOIBLÍ EORPAIGH

De bhun Airteagal 24 + 26 Rialachán (AE) 2017/1939, iarrann an fógróir ar OIPE:

- 1. OSCAIL** imscrúdú de bhun Airteagal 26 Rial. 2017/1939 sa chás calaois CBL trasteorann ag Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. agus sárú institiúideach ar an GDPR.
- 2. COMHORDÚ le OLAF** (imeachtaí comhthreomhara PIF-EU-2026-MBS-001) de bhun Airteagal 101 Rial. 2017/1939 agus Airteagal 12c Rial. 883/2013 — aistriú comhad.
- 3. FIANAISE A CHAOMHNÚ** ag Microsoft Ireland Operations Ltd (Baile Átha Cliath) — conarthai CSP, léirghiníochtúil geografach íocaíochtaí custaiméirí AE, tuairisciú CBL 2020–2026, doiciméadíocht eachtarsheachadta Convergys.
- 4. BACAIGH AN ATHGHNÍOMHACHTÚ** ar an tionónta bunaidh PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — beart eatramhach chun fianaise a chaomhnú.
- 5. SCÉIM CEANGAIL CSP A IMSCRÚDÚ** — treoir Akshay (12.11.2025) i gcomhthéacs an aistrithe córasaigh do na milliúin custaiméirí AE chuig páirtí CSP íoctha eachtracha.

6. COMHORDÚ le CCS Ireland (tag. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — comhordú trasteorann iomlan.

7. AISFHREAGRA A SHOLÁTHAR don fógróir ar uimhir cáis sannta laistigh de thráth réasúnta de bhun Airteagal 24(2) Rial. 2017/1939.

VII. DEARBHÚ DEA-MHÉINE AGUS COIMEÁD FOIRMIÚIL

Tá an fógra seo á chur isteach in dea-mhéin de bhun Airteagal 24 Rialachán (AE) 2017/1939, bunaithe ar fhianaise ho-thuigthe is féidir a fhíorú go neamhspleách (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, logathair freagairt freastalaithe SMTP, r-phost Microsoft, doiciméid íocaíochta fhisiceacha). Éilíonn an fógróir an **stádas sceithire** de bhun Treoir (AE) 2019/1937.

⚠ COIMEÁD FOIRMIÚIL DE GHÉLLÚ NA BHFORACHTAÍ DLÍTHIÚLA EILE

(a) Aicsean díreach um theip ar ghníomhú OIPE de bhun Airteagal 265 CFAE, mura bhfreagraítear i dtráth réasúnta.

(b) Fógra comhthreomhar chuig an Ombudsman Eorpach de bhun Airteagal 228 CFAE i gcás neamhriaracháin.

(c) Aicsean díobhála in aghaidh Microsoft Deutschland GmbH de bhun Airteagal 79 + 82 GDPR + § 823 BGB os comhair na gcúirteanna Gearmánacha.

(d) Síneadh ar chiorcal na seolta ar institiúidí eile (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) de réir fhorbairt an imscrúdaithe.

(e) Ardaithe chuig Cúirt Ghinéaralach an AE (cás M.10815) — frith-iontaobhas + cur i bhfeidhm DMA gatekeeper.

→ Táann an coimeád seo éifeacht dhlíthiúil ó dáta seachadta an fógra seo chuig OIPE.

ACHOIMRE GHEARR — CÉN RUD A BHAINNEANN LEIS AN GCALAOIS SEO

Chruthaigh Microsoft córas d'aon ghnó i gcaillteanas a chuireann custaiméir gnatha ioctha rochtain ar a chuid sonraí féin chomh luath agus a chailleann sé an gaireas 2FA údaraíochta. Tá athshócrú rochtana le déanamh go teicniúil go simplí — ach diúltaíonn Microsoft é a dhéanamh saor in aisce. Ina ionad sin, tá an custaiméir á atreorú chuig **páirtí CSP íocta (≥ 50**

EUR/mí agus níos mó). Toradh: íocann an custaiméir sí Microsoft, ach ní bhfaigheann an rochtain ar a chuid sonraí féin ach má íocann sé le triomhanair freisin.

Ní fadhb theicniúil í seo. Is **samhail gnoiú a sheachnaíonn rialúna agus dlíthe GDPR an AE d'aon ghnó** — toisc gur mhaith le Microsoft sabháil ar líon na fostaithe a tacúáíochtú féin, chun billúin níos mó a thuilleamh trí an gcalaois sin féin.

Tá an dlí (**Airteagal 12(5) GDPR**) soiléir: caithfidh feidhmiú ceart na pearsana á idirghníomhachta a bheith — lena n-áirítear rochtain ar shonraí féin — saor in aisce. Annóid Microsoft an dlí seo go fíoseach agus chruthaigh sé córas institiúideach a bhaíonn ceart bunaidh i seirbhís íoctha.

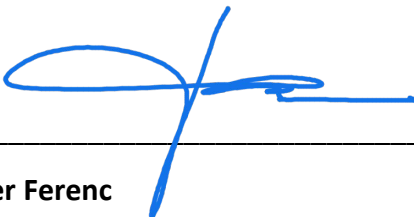
Calaois í seo a thugann tionchar ar **milliúin custaiméir san AE agus ar fud an domhain.**

Trí mé a chur in iallach go neamhdhleathach aistriú chuig tacúáíocht íocta, tá Microsoft do mo robáil. Tá Microsoft ag dréamhú brabhúis as a bheith ag spáráil go neamhdhleathach ar phá agus as a tharraingt go neamhdhleathach ar a laghad 50 EUR as mo phóca le haghaidh tacúáíochta íocta — ar cheart go mbeadh sí sa phraghas ar an bplean MBS 365. San iomlán, mar sin, cosnaíonn an plean ar a laghad 65 EUR/mí orm in ionad 15 EUR!!!

Le hardmheas,

Kumhausen, 17 Bealtaine 2026

Poblacht Chónaidhme na Gearmáine



duine nádúrtha, sceithire agus gníomhaí sibhialta

[Doiciméad sínithe le Síniú Leictreonach Cáilithe (QES) — eIDAS]